

1500217-20.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... em poder do acusado, produto de ilícito (roubo), tanto que o réu reconheceu tê-lo adquirido na "feira do rolo" por preço abaixo do valor de mercado.

Verifica-se que a tentativa do réu de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do celular é inverossímil.

Deveras, restando provado nos autos, conforme prova oral e material produzidas, que o acusado estava na posse do objeto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500217-20.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500217-20.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Soares da Silva

Juiz de Direito: Dr. Carlos Agostinho Tagliari

Vistos.

WELLINGTON SOARES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, em data e local incertos, mas antes do dia 22 de janeiro de 2022, adquiriu, em proveito comum, o veículo VW GOL CL 1.6 MI, vermelho, de placas originais CNZ0D91 - Várzea Paulista/SP, e o aparelho de celular da marca Motorola, apreendidos nos autos, objetos que, pelas condições, sabia serem produtos de crime e, no dia 22 de janeiro de 2022, durante abordagem policial, foi surpreendido no interior do referido veículo e na posse do aparelho telefônico.

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2022 (fls. 103-104). O denunciado foi citado e apresentou resposta à acusação (fl. 140). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 158-159) e interrogado o acusado (fl. 160).

Em alegações finais o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 156-157).

A Defesa, por sua vez, nas suas alegações finais, postulou a absolvição do denunciado pela fragilidade probatória. Em caso de eventual condenação, que seja

aplicada a pena mínima e reconhecida a atenuante da confissão. Requereu, ainda, o afastamento da agravante postulada na denúncia, fixação de regime menos gravoso e que seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade (fls. 164-172). É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou provada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05-10), pelos boletins de ocorrência (fls. 11-14, 29-30 e 31-32), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelo auto de avaliação (fl. 18) e pela prova oral produzida.

A autoria também restou provada e recai sobre o denunciado.

Interrogado em Juízo, o acusado disse que adquiriu o veículo Gol, pois trocou sua moto e deu mais uma quantia. Que ficou pouco tempo com o carro. Que só tinha o DUT do automóvel. Que adquiriu o carro de terceiro, na "feira do rolo". Que não desconfiou que se tratava de produto de crime. Que o DUT estava em nome de um desconhecido. Que comprou o carro "só para rodar". Que não tem contrato da negociação que fez. Com relação ao celular, disse que também o adquiriu na "feira do rolo". Que para aquisição do aparelho, deu o seu celular que estava ruim e mais a quantia de R\$ 150,00. Que também não desconfiou da origem ilícita do aparelho. Que não tem nota fiscal ou documentação da aquisição do celular. Que não imaginava que o carro e o celular tinham problema. Que está arrependido de ter comprado o carro e o celular nessas condições em razão dos transtornos que aconteceram.

A testemunha Rafael Leonardi, policial militar, narrou perante o crivo do contraditório que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento, quando se depararam com o veículo Gol, vermelho. Salientou que já estavam em busca de um veículo, produto de ilícito, na cor vermelha. Que o veículo estava no contrafluxo e ao passar pela viatura o condutor escondeu a cabeça atrás da porta do carro, de forma a demonstrar suspeita para a guarnição. Que retornaram e realizaram a abordagem do acusado. Que nada de errado encontraram com ele. Que, porém, havia divergência entre as placas do veículo e seu número de chassi. Que consultaram o número de chassi e descobriram que o carro era produto de crime anterior. O depoente não se recordou se foi apreendido com o réu um celular produto de ilícito anterior. Que o réu admitiu, na ocasião, a propriedade do veículo. Que havia outras pessoas com o réu no carro. Que não se recorda se o réu apresentou alguma documentação do veículo, tampouco se lhe relatou a sua forma de aquisição.

A testemunha Guilherme da Rocha Ferreira, policial militar, disse em Juízo que estavam em patrulhamento e em busca de veículos, um deles um Gol vermelho, produto de crime. Que avistaram o veículo no contrafluxo e o condutor escondeu o rosto. Que realizaram a abordagem e vistoriaram o veículo. Que o chassi do vidro não coincidia com o emplacamento. Que levantou o capô do carro e visualizou outra numeração de chassi, diferente da numeração do vidro. Que questionaram o condutor e ele admitiu a propriedade do carro. Que deram voz de prisão ao acusado. Recordou-se que o réu portava um celular. Que no D.P. consultou o IMEI do referido celular e constatou que se tratava de produto de crime. Que o réu disse que havia comprado tal celular. Que o acusado não apresentou documentação do veículo, tampouco do celular.

Verifica-se dos autos, portanto, que há provas suficientes demonstrando a receptação de veículo produto de ilícito pelo acusado, pois foi flagrado por policiais conduzindo o carro que estava com os sinais identificadores adulterados, não tendo apresentado qualquer documentação que justificasse estar dirigindo o automóvel nas referidas condições, o que corrobora a conclusão de que tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que conduzia.

Relevante mencionar, ainda, que, ante esse contexto, no qual foi flagrado na posse do veículo objeto de ilícito penal anterior, caberia ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem criminosa do automóvel apreendido, consoante jurisprudência dominante abaixo transcrita, quanto mais porque no presente caso concreto o veículo encontrava-se com placas trocadas com a de outro veículo e com a numeração do chassi alterada, conforme depoimentos das testemunhas policiais, evidenciando-se sua origem ilícita:

RECEPTAÇÃO - Posse injustificada da "res" - Inversão do ônus da prova (TACRIM - SP)

RT 728/543.

RECEPTAÇÃO DOLOSA - Condenação imposta com base em indícios - Admissibilidade - Desnecessidade da existência de prova robusta e inconcussa da autoria do crime - Suficiência da apreensão do veículo roubado na posse do agente, mormente se este não apresenta justificativa convincente sobre a origem da "res". (TACRIM - SP) RT 773/598.

Assim, comprovado que o veículo apreendido era produto de crime anterior e se encontrava na posse do acusado, conforme se depreende dos boletins de ocorrência e da prova oral produzida, e não tendo o acusado, por sua vez, desincumbido-se do seu ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de que se tratava de objeto de ilícito, conclui-se que há provas suficientes nos autos para embasar o decreto condenatório.

Mesmo raciocínio aplica-se ao telefone celular, objeto de ilícito, igualmente apreendido em poder do réu.

Verifica-se que há provas suficientes demonstrando a receptação do objeto apreendido em poder do acusado, produto de ilícito (roubo), tanto que o réu reconheceu tê-lo adquirido na "feira do rolo" por preço abaixo do valor de mercado. Verifica-se que a tentativa do réu de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do celular é inverossímil.

Deveras, restando provado nos autos, conforme prova oral e material produzidas, que o acusado estava na posse do objeto ilícito descrito na denúncia, bem como que ele afirmou tê-lo adquirido na "feira do rolo" - local conhecido pela comercialização de produtos de origem espúria e duvidosa - por preço inferior ao de mercado, sem identificar o vendedor e sem documentação de regularidade e origem, o julgamento de procedência da presente ação pelo delito de receptação do aparelho celular também é medida que se impõe.

A respeito, segue o entendimento do extinto TACRSP: "Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente, gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Na hipótese, portanto, também aqui caberia ao réu provar a regular aquisição do bem apreendido. Não tendo se desincumbido desse ônus, e considerando o contexto fático probatório acima exposto, tem-se que sua condenação pelo delito desta receptação é da mesma forma de rigor.

Forte nessas razões, atendendo ao que evidencia o contexto fático probatório constante dos autos, a condenação do acusado por duas vezes pela prática do delito do art. 180, caput, do Código Penal é imperiosa.

Passo, então, à fixação da pena e do seu regime inicial de cumprimento.

Da receptação do veículo:

Respeitando o sistema trifásico, passo à fixação da pena-base a partir do que prescreve o art. 59 do Código Penal.